主題精選：空地限建 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 限建之意涵
發布日期: 2025-12-18
內文
下列三項有關限建之意涵不同：
• (一) 空地限建：所請限建，指限期建築、增建、改建或重建而言。亦即，土地所有權人應於
規定期限內請領建造執照開工建築而言。前揭期限，在直轄市或省轄市為二年，在縣轄市或鄉
鎮為三年（平施§41）。
• (二) 平均地權條例施行細則第40條之限建與禁建：直轄市或縣（市）主管機關依規定劃定私
有空地限期建築、增建、改建或重建之地區，應符合下列規定：
1. 依法得核發建造執照。
2. 無限建、禁建情事。（平施§40Ⅰ）。上開所稱無限建、禁建情事，指無限制建築、無禁止
建築之情事。
• (三) 平均地權條例第22條之依法限制建築及依法不能建築：
1. 依法限制建築：指依法令規定有明確期間禁止其作建築使用。如平均地權條例第53條規
定，區段徵收地區選定後，徵收機關得禁止建築改良物之新建、增建、改建或重建，禁止
期間以一年六個月爲期。平均地權條例第59條規定，重劃地區選定後，直轄市或縣（市）
政府得禁止或限制建築改良物之新建、增建、改建或重建，禁止或限制之期間，不得超過
一年六個月。
2. 依法不能建築：指依法令規定無明確期間禁止其作建築使用。如都市計畫法第17條規定，
未公布細部計畫地區，應限制其建築使用。建築法第47條規定，易受海潮、海嘯侵襲、洪
水泛濫及土地崩塌之地區，如無確保安全之防護設施者，直轄市、縣（市）（局）主管建
築機關應商同有關機關劃定範圍予以發布，並豎立標誌，禁止在該地區範圍內建築。
（參見：平均地權條例第二十二條有關依法限制建築、依法不能建築之界定作業原則）
【註】 平施：平均地權條例施行細則。

2. 空地限建之問題
發布日期: 2024-10-17
內文
• (一) 當地價高漲時，政府應立即採取打擊投機措施。然，空地限建制裁措施（即空地稅及照
價收買）之實施，遷延時日，緩不濟急。
• (二) 地價高漲時，地價倍數上漲。然，空地稅僅按地價稅基本稅額之二倍至五倍課徵。投機
者之獲利遠大於制裁金額。換言之，空地稅過輕，不足以嚇阻土地投機。
• (三) 照價收買可以有效打擊土地投機。因為以低於市場地價之「公告土地現值」收買，造成
土地所有權人之財產損失。然，照價收買未設置基金，如採照價收買措施，政府須先編列預
算，始有財源。政府編列預算常受到地方民意代表阻撓，甚至刪除而無法實施。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下